



P U T U S A N

Nomor 2656 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ANWARZEN bin ABDULLAH ;
Tempat lahir : Pasuruan ;
Umur / tanggal lahir : 26 tahun/15 April 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Rembang III, RT. 04, RW. 06,
Desa Rembang, Kecamatan rembang,
Kabupaten Pasuruan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa ANWARZEIN bin ABDULLAH, sejak tanggal 15 April 2013 sampai dengan sekarang atau setidaknya dalam suatu waktu yang masih dalam bulan April 2013 sampai dengan sekarang, bertempat di Dusun Gamoh RT. 50, RW. 25, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten. Pasuruan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil Kabupaten Pasuruan, telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya yaitu istri sahnya menurut hukum yang berlaku baginya atau karena Nur Afifa pada hal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, perbuatan itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ANWARZEIN Bin ABDULLAH pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 18.00 WIB telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nur Afifa berdasar Kutipan Akta Nikah Nomor : 0188.055/111/2013 tanggal 19 Maret 2013 yang tercatat pada kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan dan setelah menikah Terdakwa



dan saksi Nur Afifa tinggal di rumah orang tua saksi Nur Afifa di Dusun Gamoh RT. 50, RW. 25, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten. Pasuruan;

Pada tanggal 15 April 2013 sekira pukul 18.30 WIB saksi Nur Afifa memberi tahu kepada ibunya kalau saksi Nur Afifa telah hamil 4 bulan selanjutnya orang tua saksi Nur Afifa tentang hamil yang sudah 4 bulan tersebut bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "kenapa tidak bilang dari dulu" kemudian Terdakwa menjawab "saya takut bu" dan setelah orang tua saksi Nur Afifa bertanya ke Terdakwa lalu Terdakwa pergi dari rumah tersebut meninggalkan saksi Nur Afifa yang merupakan istrinya yang pada waktu itu dalam keadaan hamil 4 bulan dan Terdakwa pun bilang akan pulang ke rumah ke orang tua Terdakwa sendiri, dan dengan perginya Terdakwa meninggalkan saksi Nur Afifa yang merupakan istrinya yang pada waktu itu dalam keadaan hamil 4 bulan Terdakwa tidak pernah melihat memperhatikan dan memenuhi kebutuhan lahir batin saksi Nur Afifah sampai sekarang, maka saksi Nur Afifah, mengadukan dan melaporkannya ke pihak Kepolisian Polres Pasuruan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil tanggal 23 Februari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANWARZEN bin ABDULLAH secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Surat Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANWARZEN bin ABDULLAH dengan pidana 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan;
3. Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 394/Pid.Sus/2014/PN.BIL. tanggal 02 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa ANWARZEN bin ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran Dalam Rumah Tangga";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 271/PID/2015/PT.SBY tanggal 25 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 02 Maret 2015 Nomor : 394/Pid.Sus/2014/PN.Bil, yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa ANWARZEN bin ABDULLAH, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebankan biaya perkara ini, baik yang timbul dalam pengadilan tingkat pertama maupun yang timbul dalam pengadilan tingkat banding kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 12/Akta.Pid/2015/PN.Bil. jo Nomor 271/PID/2015/PT SBY. jo Nomor 394/Pid.Sus/2014/PN Bil yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 September 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 17 September 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 17 September 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil pada tanggal 31 Agustus 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 04 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 17 September 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya kami menyadari sepenuhnya hal-hal mengenai berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, sepanjang hukuman itu masih dalam batas ancaman hukuman, minimum atau maksimum akan tetapi apabila terjadi penerapan hukuman yang sedemikian drastisnya dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim terlebih dalam hal ini putusan tersebut sudah sangat melukai rasa keadilan masyarakat maka tidak ada salahnya apabila Majelis Hakim pada tingkat Kasasi melakukan terobosan hukum perkara ini, sebagaimana putusan Mahkamah Agung tanggal 07 Januari 1982 Nomor 471 K/Kr/1979 yang mana dalam putusan ini Mahkamah Agung menciptakan Yurisprudensi pembedaan; ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur sama sekali tidak mempertimbangkan hukum pembuktian atau tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni berupa keterangan para saksi, alat bukti surat, ahli, serta barang bukti. (Pasal 184 (1) Jo Pasal 183 KUHP) ;
3. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil hanya mempertimbangkan sebagian keterangan Terdakwa saja, padahal dalam proses persidangan ini Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk melakukan pembelaan dengan mendatangkan saksi yang meringankan dan juga ahli ;
4. Bahwa di dalam fakta persidangan di Pengadilan Negeri Bangil dapat dibuktikan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar pukul 18.00 WIB telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nur Afifah berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 0188.055/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 yang tercatat pada kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan dan setelah menikah Terdakwa dan Nur Afifah tinggal di rumah orang tua saksi Nur Afifah di Dusun Gamoh RT. 50/RW. 25 Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, dimana dalam pernikahan tersebut seharusnya Terdakwa menafkahi kebutuhan lahir dan batin dari istrinya yaitu Nur Afifah karena antara Terdakwa dan Nur Afifah sudah melangsungkan pernikahan di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, maka dari itu tidak ada alasan lagi untuk Terdakwa menelantarkan istrinya yang bernama Nur Afifah, meskipun sebelum pernikahan antara Terdakwa dengan Nur Afifah, dimana saat itu Nur Afifah sudah hamil terlebih dahulu dengan orang lain ;
5. Bahwa kami Penuntut Umum memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sarana balas dendam melainkan mempunyai tujuan pembinaan, namun demikian kita juga harus menyadari bahwa tujuan pemidanaan adalah memberikan efek jera kepada pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya, disamping itu dalam menjatuhkan pidana juga mempunyai tujuan pencegahan (preventif) dimana dengan penjatuhan pidana yang setimpal diharapkan agar masyarakat menjadi takut dan tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, karena kita semua menyadari dan mengetahui bahwa tindak pidana seperti yang dilakukan Terdakwa sangat marak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perhatian Nasional sehingga menjadi perhatian serius dalam pemberantasannya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa ;
- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 271/PID/2015/PT.SBY tanggal 25 Juni 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 394/Pid.Sus/2014/PN.BIL. tanggal 02 Maret 2015 yang menyatakan Terdakwa ANWARZEN bin ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran Dalam Rumah Tangga" dan oleh karena itu kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan kemudian Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan : Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, dan oleh karenanya kepada Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, dibuat berdasarkan pertimbangan yang salah ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan sesuai uraian putusan Pengadilan Negeri Bangil didapat fakta sebagai berikut :
 1. Terdakwa telah melakukan perkawinan resmi/sah dengan korban Nur Afifah tanggal 19 Maret 2013 sesuai akta nikah Nomor 0188.055/III/2013 tanggal 19 Maret 2013 ;
 2. Bahwa pada saat pernikahan Terdakwa tidak mengetahui jika korban Nur Afifah telah hamil terlebih dahulu dengan orang, hal ini baru diketahui Terdakwa setelah perkawinan telah berlangsung 1 bulan, pada saat memeriksakan kepada dokter dinyatakan dokter Nur Afifah telah hamil 5 bulan, dengan demikian pada saat perkawinan berlangsung Nur Afifah telah hamil 4 bulan ;
 3. Bahwa setelah Terdakwa tahu keadaan istrinya demikian ia berselisih dalam keluarga tersebut dan ia meninggalkan istrinya, sepengetahuan Nur Afifah pergi pulang ke rumah orang tua Terdakwa, dan tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Nur Afifah ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung, benar Terdakwa sesuai Pasal 44 ayat (1)

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terdakwa dapat menyangkal anak yang dikandung istrinya bukan anak Terdakwa akan tetapi penyangkalan tersebut bukan sebagai alasan pembenar Terdakwa meninggalkan/ menelantarkan istrinya untuk tidak memberi nafkah lahir batin kepada istrinya, karena dengan perkawinan resmi tersebut menimbulkan kewajiban Terdakwa kepada istrinya selama perkawinan masih berlangsung ;

- Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menyatakan karena istri Terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan mengaku sebagai swasta dan masih ikut orang tuanya, sehingga Terdakwa meninggalkan istrinya tidak termasuk pengertian menelantarkan istri adalah pertimbangan yang salah. Bahwa jika berfikir demikian seorang suami adalah bebas tidak perlu memberikan nafkah istrinya bilamana istrinya mempunyai pekerjaan, pola pikir yang demikian adalah salah ;
- Bahwa seorang suami tetap harus memberikan nafkah istrinya meski istri bisa mencari nafkah sendiri, sedang kewajiban suami adalah tidak semata-mata hanya memberikan nafkah lahir berupa sandang, papan, pangan, tetapi juga nafkah batin berupa ketenteraman batin, mengayomi, melindungi dan seterusnya ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dengan Terdakwa meninggalkan istrinya tanpa memberikan nafkah, meski ia menyangkal anak yang dikandung istrinya bukan anaknya adalah tetap sebagai perbuatan pidana sesuai Undang-Undang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah tangga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 selama perkawinan masih berlangsung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 271/PID/2015/PT.SBY tanggal 25 Juni 2015 tersebut, untuk kemudian Mahkamah

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 2656 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Tidak ada ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa kecewa karena ternyata istrinya telah hamil dengan orang lain sebelum menikah dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 271/PID/2015/ PT.SBY tanggal 25 Juni 2015;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa ANWARZEN bin ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran Dalam Rumah Tangga";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak akan dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2016 oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti M, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 19590430 198512 1001